SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS

MATERIA: Aprueba Protocolo de Colaboración entre la Corporación de Fomento de la Producción y el Servicio de Impuestos Internos.

SANTIAGO, 04 de agosto de 2014.-

Hoy se ha resuelto lo que sigue:

RESOLUCIÓN EX. SII N° 73.- /

VISTOS: Lo dispuesto en los artículos 1° y 7° letras a), c) y o) de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, contenida en el artículo Primero del D.F.L. N° 7 de 1980; Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada.

CONSIDERANDO:

1.- Que, corresponde al Servicio de Impuestos Internos la aplicación y fiscalización de todos los impuestos internos actualmente establecidos o que se establecieren, fiscales o de otro carácter en que tenga interés el Fisco y cuyo control no esté especialmente encomendado por ley a una autoridad diferente.

2.- Que, a su vez, la Corporación de Fomento de la Producción centra sus esfuerzos en fomentar el emprendimiento y la innovación; contribuir al fortalecimiento del capital humano; elevar la calidad de la gestión de las micro, pequeñas y medianas empresas; mejorar el acceso y condiciones de financiamiento de las empresas de menor tamaño; y atraer y facilitar la realización de nuevos proyectos de inversión en el país.

3.- Que, en virtud de lo anterior y en cumplimiento del principio de colaboración entre organismos públicos consagrado en la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y del principio de competencia consagrado en el artículo 20 de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, la Corporación de Fomento de la Producción y el Servicio de Impuestos Internos han acordado suscribir el presente Convenio de Colaboración destinado al intercambio de información entre ambos, para ser utilizada dentro del marco de sus competencias, a fin de contribuir al logro de una gestión más eficiente de las funciones que sus respectivas misiones les han encargado.

RESUELVO:

Apruébese el Protocolo de Colaboración de fecha 29 de abril de 2014, celebrado entre la Corporación de Fomento de la Producción y el Servicio de Impuestos Internos, cuyo texto es el siguiente:

CONVENIO DE COLABORACIÓN
ENTRE LA CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y
EL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

En Santiago, a 29 de abril de 2014, entre el Servicio de Impuestos Internos, RUT 60.803.000 - K, en adelante indistintamente denominado el "SERVICIO", representado por su Director, don Michel Jorratt de Luis, ambos con domicilio en Teatinos N° 120, Santiago y la Corporación de Fomento de la Producción, en adelante indistintamente denominada la "CORFO", RUT 60.706.000-2, representada por su Vicepresidente Ejecutivo don Eduardo Bitrán Colodro, ambos con domicilio en Moneda N° 921, Santiago, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: La Corporación de Fomento de la Producción tiene por misión fomentar el emprendimiento y la innovación para mejorar la productividad de Chile y alcanzar posiciones de liderazgo mundial en materia de competitividad. Para ello, CORFO centra sus esfuerzos en fomentar el emprendimiento y la innovación; contribuir al fortalecimiento del capital humano; elevar la calidad de la gestión de las micro, pequeñas y medianas empresas; mejorar el acceso y

condiciones de financiamiento de las empresas de menor tamaño; y atraer y facilitar la realización de nuevos proyectos de inversión en el país.

SEGUNDO: De acuerdo al artículo 1° de su Ley Orgánica, contenida en el Decreto con Fuerza de Ley N°7, de Hacienda, de 30 de septiembre de 1980, al Servicio de Impuestos Internos le corresponde la fiscalización y administración de los tributos internos, para lo cual y en cumplimiento de las disposiciones pertinentes del Código Tributario, Decreto Ley N° 830, de 1974, dispone de información suficiente de identificación y características de los contribuyentes.

TERCERO: En virtud de lo anterior, y en cumplimiento del principio de colaboración entre organismos públicos, consagrado en la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y del Principio de Competencia consagrado en el Artículo 20 de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada de las Personas o protección de datos de carácter personal; la CORFO y el SERVICIO han acordado suscribir el presente Convenio de Colaboración destinado al intercambio de información entre ambos, para ser utilizada dentro del marco de sus competencias, a fin de contribuir al logro de una gestión más eficiente de las funciones que sus respectivas misiones les han encargado.

CUARTO: El SERVICIO y la CORFO, dentro del marco de sus competencias, y a efectos de cumplir con los servicios recíprocos de consulta e intercambio de información previstos en este Convenio de Colaboración, se conectarán ya sea utilizando la red internet, intranet del Estado o alguna otra forma que acuerden ambas partes.

- El SERVICIO proporcionará a la CORFO acceso a los Web Services especificados en el anexo adjunto, el que se entiende parte integrante del presente Protocolo.

- La CORFO proporcionará al SERVICIO, toda la información que éste le requiera de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 del Código Tributario, y que obre en su poder.

QUINTO: Respecto de la información intercambiada, las partes se obligan a:

a) Limitar la divulgación de la información, materia de este Convenio, sólo a aquellos de sus funcionarios, empresas prestadoras de servicios o entidades fiscalizadas que para el cumplimiento de su función, efectiva y justificadamente, tengan la necesidad de tomar conocimiento de la misma;
b) Instruir por escrito, de acuerdo a sus procedimientos formales internos, a cualesquiera de sus funcionarios o empresas prestadoras de servicios que tengan acceso a la misma, la limitación a que se encuentran sujetos en orden a no copiarla, total o parcialmente, y mantener la confidencialidad correspondiente, evitando el acceso a la misma por parte de terceros; y,
c) Adoptar medidas de seguridad adecuadas para conservar la propiedad de dicha información, libre del acceso de terceros no autorizados. En dicho contexto, tanto el SERVICIO como la CORFO cumplirán con lo establecido al efecto por el D.S. 83, del año 2005, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueba norma técnica para los órganos de la Administración del Estado sobre seguridad y confidencialidad de los documentos electrónicos.

SEXTO: Con el objeto de velar por el fiel cumplimiento del presente Convenio, cada una de las partes designará un Coordinador.

El SERVICIO designa como coordinador, para estos efectos, a quien ejerza como Jefe del Departamento de Estudios Económicos y Tributarios dependiente de la Subdirección de Estudios.

Por su parte, la CORFO designa a quien ejerza como Jefe de la Unidad de Integración de la Gerencia de Operaciones.

En el evento de modificarse la designación, se deberá comunicar tal situación formalmente, mediante oficio, al jefe superior de la otra institución.

SÉPTIMO: El intercambio de información y el otorgamiento de servicios objeto de este instrumento será gratuito para ambas partes, pero serán de costo de cada una de ellas las construcciones o modificaciones de programas de aplicación u otro software que se requiera para el cumplimiento de este Convenio.

El envío de la información por parte del SERVICIO a la CORFO se efectuará en línea mediante Web Services.

El SERVICIO no responderá por eventuales dificultades en el tiempo de respuesta o interrupciones que, por cualquier causa, se produzcan en la entrega de la información.

Los formatos y especificaciones de los archivos para el intercambio de información se incluyen en el anexo que forma parte integrante de este Convenio. Los coordinadores podrán convenir de común acuerdo sus modificaciones, pero siempre con la debida antelación a los procesos de intercambio.

En ningún caso esta colaboración podrá significar la imposición de obligaciones que puedan afectar el normal desarrollo de las responsabilidades institucionales de ambos servicios y se entenderá cumplida por la sola entrega de la información en las condiciones y plazos que se estipulen en este documento.

OCTAVO: El acceso a la información expresada en la cláusula anterior, se materializará mediante la entrega de permisos a los funcionarios de la CORFO que se formalicen mediante oficio al Director del SERVICIO. Será responsabilidad de la CORFO mantener actualizado este listado y del posible uso que hagan las personas que ya no ejercen el cargo y que no han sido informadas al SERVICIO.

NOVENO: El presente Convenio tendrá una duración de un año y se entenderá prorrogado automáticamente por períodos iguales y sucesivos si ninguna de las partes manifiesta a la otra su intención de no renovarlo, con al menos 90 días de antelación al vencimiento de la respectiva anualidad.

Sin embargo, las partes podrán ponerle término anticipadamente de común acuerdo o por decisión unilateral, la cual deberá comunicarse por escrito al Jefe Superior del otro organismo con al menos 90 días de antelación.

Asimismo, este Convenio quedará sin efecto de inmediato, cuando sea imperioso terminarlo por razones de ley, de caso fortuito, fuerza mayor, decisión o instrucción de la Contraloría General de la República o de alguna autoridad del Poder Ejecutivo o resolución del Poder Judicial, en el sentido que no resulta oportuno, conveniente o procedente la entrega total o parcial de la información que se acuerda intercambiar.

DÉCIMO: El presente Convenio comenzará a regir el día primero del mes siguiente a aquel en que se produzca la última aprobación administrativa, circunstancia que deberá comunicarse por escrito a la otra parte.

UNDÉCIMO: El presente Convenio se firma en cuatro ejemplares, quedando dos de ellos en poder de cada una de las partes.

DUODÉCIMO: La personería de don Eduardo Bitrán Colodro, para representar a la Corporación de Fomento a la Producción, consta en el Decreto N° 81, de 18 de marzo de 2014, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

La personería de don Michel Jorratt de Luis, para representar al Servicio de Impuestos Internos, consta en el Decreto Supremo N° 453, del día 12 de Marzo de 2014, del Ministerio de Hacienda.

EDUARDO BITRÁN COLODRO **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** **CORPORACIÓN DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN**	**MICHEL JORRATT DE LUIS** **DIRECTOR (TyP)** **SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS**

ANEXO

Información del SERVICIO:

El traspaso de la información será a través de Servicios Web.

Para acceder a la información, la CORFO debe previamente autenticarse a través de un token, el cual corresponde a un identificador único que es almacenado y enviado al cliente en el *Header* del Response del proceso de **Autenticación Automática con Certificado Digital (CD),** y permite la búsqueda de toda la información relacionada a una sesión del cliente. Además, la CORFO como el organismo consumidor del o los servicios de información que se mencionan a continuación, debe ser autorizada mediante la asignación de perfil(es) y validación de IP, completando de esta manera los procesos de autenticación y autorización requeridos para el uso de los servicios provistos por el Servicio de Impuestos Internos.

El SERVICIO pondrá a disposición de la CORFO la siguiente información:

a. *Direcciones del Contribuyente:* Para obtener esta información, se requiere como parámetro de entrada un archivo XML. En el cuerpo de este XML se deben especificar los datos a consultar, más un parámetro de autenticación. Los datos requeridos para esta consulta corresponden a un RUT con su dígito verificador (DV) y un token generado mediante el proceso de autenticación automática, definido por el Servicio de Impuestos Internos.
Parámetros de salida:

registrosTotales	Cantidad de Registros
indice	Número de Registro
nombreDireccion	Nombre de la Calle, Avenida, Camino, etc.
numeroDireccion	Número de la Dirección
regionDireccion	Nombre de la Región
provinciaDireccion	Nombre de la Provincia
comunaDireccion	Nombre de la Comuna
numeroDepartamentoCasa	Número de Departamento, NULO si no lo hubiera
numeroTorre	Número de la Torre, NULO si no lo hubiera
codigoPostal	Número de Código Postal
tipoDireccion	Tipo de Dirección
infoAdicional	Información Adicional
Estado	Estado de la consulta (00 / 05)
Glosa	Glosa del código de estado (P.E.Transaccion Exitosa / No Existen Datos)

b. *Actividades Inscritas de un contribuyente*: Para obtener esta información, se requiere como parámetro de entrada un archivo XML. En el cuerpo de este XML se deben especificar los datos a consultar, más un parámetro de autenticación. Los datos requeridos para esta consulta corresponden a un RUT con su dígito verificador (DV) y un token generado mediante el proceso de autenticación automática, definido por el Servicio de Impuestos Internos.
Parámetros de salida:

codigoActividad	Corresponde al código de Actividad Económica
categoria	Corresponde a la categoría del Contribuyente
descripcion	Corresponde a la descripción del código de Actividad
fechaInicio	Corresponde a la Fecha de Inicio de Actividad

c. *Cantidad de empleados de un contribuyente*: Para obtener esta información, se requiere como parámetro de entrada un archivo XML. En el cuerpo de este XML se deben especificar los datos a consultar, más un parámetro de autenticación. Los datos requeridos para esta consulta corresponden a un RUT con su dígito verificador (DV) y un token generado mediante el proceso de autenticación automática, definido por el Servicio de Impuestos Internos.
Parámetros de salida:

estado	Código estado
glosa	Detalle estado
cantidad_emp	Cantidad de empleados del declarante

d. *Representantes Administración Tributaria*: Para obtener esta información, se requiere como parámetro de entrada un archivo XML. En el cuerpo de este XML se deben especificar los datos a consultar, más un parámetro de autenticación. Los datos requeridos para esta consulta corresponden

a un RUT con su dígito verificador (DV) y un token generado mediante el proceso de autenticación automática, definido por el Servicio de Impuestos Internos.
Parámetros de salida:

items	Atributo que indica la cantidad de ítems de la consulta
index	Atributo que indica el número del ítems
rut	RUT del Representante (*)
dv	DV del Representante
fechaInicio	Fecha Inicio de Representación
Estado	Código de estado de la consulta (P.E: 00 / 01)
Glosa	Glosa del código de estado (P.E: OK / No Existen Datos)

(*)El dato relativo a los representantes de los contribuyentes que se entregará, no corresponde necesariamente a aquellos que invisten la calidad de representantes legales de aquéllos, ya que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° del Código Tributario, el antecedente que los contribuyentes están obligados a mantener actualizado ante este organismo fiscalizador es el nombre del administrador, apoderado o representante habilitado para actuar ante el Servicio para efectos tributarios.

e. *Identificación del Contribuyente:* Para obtener esta información, se requiere como parámetro de entrada un archivo XML. En el cuerpo de este XML se deben especificar los datos a consultar, más un parámetro de autenticación. Los datos requeridos para esta consulta corresponden a un RUT con su dígito verificador (DV) y un token generado mediante el proceso de autenticación automática, definido por el Servicio de Impuestos Internos.
Parámetros de salida:

nombres	Nombre(s) del Contribuyente
apellidoPaterno	Apellido Paterno del Contribuyente
apellidoMaterno	Apellido Materno del Contribuyente
razon	Razón Social de la Empresa

f. *Tipo de sociedad de un contribuyente*: Para obtener esta información, se requiere como parámetro de entrada un archivo XML. En el cuerpo de este XML se deben especificar los datos a consultar, más un parámetro de autenticación. Los datos requeridos para esta consulta corresponden a un RUT con su dígito verificador (DV) y un token generado mediante el proceso de autenticación automática, definido por el Servicio de Impuestos Internos.
Parámetros de salida:

tipo_soc	Tipo de Sociedad
fecha_constitucion	Fecha de constitución de la sociedad
Estado	Código de estado de la consulta (P.E: 00 / 01)
glosa	Glosa del código de estado (P.E: OK / No Existen Datos)

g. *Socios de un contribuyente*: Para obtener esta información, se requiere como parámetro de entrada un archivo XML. En el cuerpo de este XML se deben especificar los datos a consultar, más un parámetro de autenticación. Los datos requeridos para esta consulta corresponden a un RUT con su dígito verificador (DV) y un token generado mediante el proceso de autenticación automática, definido por el Servicio de Impuestos Internos.
Parámetros de salida:

Items	Atributo que indica la cantidad de ítems de la consulta
Index	Atributo que indica el número de registro de la consulta
rut_emp	Rut Empresa
dv_emp	Dv Empresa
fecha_inicorp	Fecha de incorporación
participacion_capital	Porcentaje de participación
participacion_utilidades	Porcentaje de participación
items	Atributo que indica la cantidad de ítems de la consulta
index	Posición del ítem de la consulta
Estado	Código de estado de la consulta (P.E: 00 / 01)
Glosa	Glosa del código de estado (P.E: OK / No Existen Datos)

h. *Fecha de Término de Giro de un contribuyente*: Para obtener esta información, se requiere como parámetro de entrada un archivo XML. En el cuerpo de este XML se deben especificar los datos a consultar, más un parámetro de autenticación. Los datos requeridos para esta consulta corresponden

a un RUT con su dígito verificador (DV) y un token generado mediante el proceso de autenticación automática, definido por el Servicio de Impuestos Internos.
Parámetros de salida:

estado	Código Estado
glosa	Detalle Código
fecha_tgiro	Fecha en la que realizó término de Giro

i. *Última Declaración de Renta de un contribuyente*: Para obtener esta información, se requiere como parámetro de entrada un archivo XML. En el cuerpo de este XML se deben especificar los datos a consultar, más un parámetro de autenticación. Los datos requeridos para esta consulta corresponden a un RUT con su dígito verificador (DV) y un token generado mediante el proceso de autenticación automática, definido por el Servicio de Impuestos Internos.
Parámetros de salida:

estado	Código Estado
glosa	Detalle Estado
ultimo_periodo	Último período de renta que ha sido declarado

j. *Última Declaración de IVA de un contribuyente*: Para obtener esta información, se requiere como parámetro de entrada un archivo XML. En el cuerpo de este XML se deben especificar los datos a consultar, más un parámetro de autenticación. Los datos requeridos para esta consulta corresponden a un RUT con su dígito verificador (DV) y un token generado mediante el proceso de autenticación automática, definido por el Servicio de Impuestos Internos.
Parámetros de salida:

ult_periodo	Período de la declaración
fecha_presentacion	Fecha de presentación de la declaración
estado	Código Estado
glosa	Detalle Estado

El traspaso de la información será a través de Archivo Batch.

Para acceder a la información, la CORFO deberá enviar durante el segundo semestre de cada año (Septiembre), un archivo digitalizado con el Listado de Contribuyentes (RUTs y DVs) para los que se requiera la información; el SERVICIO entregará a la CORFO un archivo digitalizado con la información solicitada.

a. Tamaño por Ventas:

RUT	RUT Contribuyente
DV	DV Contribuyente
Tramo Ventas	Tramo de Ventas

(FDO.) MICHEL JORRATT DE LUIS
DIRECTOR (TyP)

Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento y demás fines.

Distribución:
- Internet
- Al Boletín